郎溪宇方混凝土搅拌有限公司“4.18”机械伤害事故调查报告

2019 年 4 月 18 日下午 15 点 30 分左右，郎溪宇方混凝土搅拌有限公司发生一起机械伤害事故，造成一人死亡。

县政府指定县应急管理局牵头、公安局、监察委、人社局总工会、十字经济开发区管委会等单位组成事故调查组，并设立综合、技术勘验、材料、维稳后勤 4 个小组，对该事故进行调查处理。事故调查组经过对事故现场勘查、查阅相关资料、对有关当事人调查取证，查清了事故发生的经过、事故发生的原因，认定了事故性质、事故责任，并对相关责任单位及责任人提出了建议处理意见。现将调查情况报告如下：

一、事故相关单位及人员情况概况

（一）事故相关单位基本情况

1.事故直接单位：郎溪宇方混凝土搅拌有限公司（以下简称宇方公司）。该公司位于十字经济开发区；统一社会信用代码：91341821550******0B;注册资本壹仟万元整，公司成立于 2010 年 1 月 15 日，法人代表王**，营业执照有效期 2010 年 01 月 05 日到 2020 年 01 月 14 日；经营范围：商品混凝土的加工及销售;建筑材料的销售等。该公司建筑业企业资质证书由宣城市住建委发证，证书编号：D3340*****,资质类别及等级：预拌混凝土专业承包不分等级，有效期至 2021 年 6 月 12 日。

2.其它单位：郎溪县凯中宝商贸有限公司（以下简称凯中宝公司）。2019 年 3 月 16 日,王**、严*、王**三人以个人名义签订商砼站股份经营投资协议书，成立项目公司用于经营宇方搅拌站，协议书规定王**担任公司法人代表及执行董事，周**担任总经理。2019 年 3 月 19 日凯中宝公司股东会决议选举王**为法定代表人，周**为公司经理。2019 年 3 月 20 日,凯中宝公司在市场监管局办理营业执照，法人代表王**，经营范围混凝土、水泥、沙子、石子、钢筋、沥青、函管的销售。

3.相关公司的关系和人事变动情况。根据股份经营投资协议书和工商营业执照证明凯中宝公司负责混凝土的销售，实际生产仍由宇方公司负责。2019 年 4 月 12 日凯中宝公司在宇方公司会议室召开人事调整会议。截至 2019 年 4 月 18 日发生事故期间凯中宝公司并未进行实际运营。该起事故发生地点在宇方公司内，发生事故的设备和工人属于宇方公司。

（二）事故场所、人员、设备基本情况

事故发生场所：宇方公司搅拌楼 3 楼 2 号搅拌机，搅拌机控制柜设在搅拌楼 2 楼操作室，操作室设有 1、2 号搅拌机控制柜。搅拌楼 3 楼 2 号搅拌机和操作室之间观察窗被水泥粉尘全部覆盖。

事故直接人员：机修工胡**、操作工伍**、辅助工华**。事故在场人 1 号搅拌机操作工郑*。

事故设备：双卧轴搅拌机，机型 MAO4500/3000SDSHO,编号 091208230MDH,出厂日期 2010 年 1 月 9 日日，保修期为 36 个月，搅拌机安全保护装置（上盖安全开关）长期未检查维护失灵，搅拌机需要经常进行清洗作业。

（三）相关人员情况

1.王**，系郎溪宇方混凝土搅拌有限公司法人代表、董事长兼总经理，身份证号码：3425221965******39，住址：南京市江宁区秣陵街道天琴湾花园。

2.王**，系郎溪县宇通建材有限公司涵管销售经理，身份证号码：3425221970******31，住址：安徽省郎溪县涛城镇合溪村。2019 年 3 月 20 日注册凯中宝公司，担任法人代表。

3.周**，系南京恒晟混凝土搅拌有限公司车辆管理员，身份证号码：3425221967******33，住址：安徽省郎溪县涛城镇红星村。事故发生时为凯中宝公司经理。

4.何**，系事故发生时宇方公司生产厂长，身份证号码：3425221982******9，住址：安徽省郎溪县十字镇施吴村**。2019 年 3 月 1 日任命为宇方公司销售部副部长，2019 年 4 月 12

日任命为凯中宝公司生产厂长，实际负责宇方公司生产。

5.毕**，系事故发生时宇方公司兼职安全员。身份证号码：3425221960******18，住址：安徽省郎溪县涛城镇红星村。2019 年 4 月 1 日担任郎溪县恒盛新型墙体材料有限公司副总经理,同时宇方公司安全员职务未进行交接。

6.张*，系事故发生时宇方公司销售经理。身份证号码：3425221978******12，住址：安徽省郎溪县涛城镇管村。2018 年 7 月 10 日开始履行宇方公司销售经理职责,并协调生产部开展工作。2019 年 3 月 2 日任宇方公司总经理。2019 年 4 月 12 日任命为凯中宝公司销售经理，实际系宇方公司销售经理，同时免去宇方公司总经理职务。

7.王**，系宇方公司机修班组长，负责管理机修和辅助工。身份证号码：3425221978******15，住址：安徽省郎溪县涛城镇合溪村。2019 年 2 月 20 日进入该公司任职机修班组长。

8.胡**，系宇方公司机修工，2019 年 2 月 25 日进入该公司任职机修工。身份证号码：3425221967******39，住址：安徽省郎溪县建平镇。

9.伍**，系郎溪宇方公司 2 号搅拌机控制柜操作工，身份证号码：3425221973******11,住址：安徽省宣郎广茶业总公司。

10.郑*,系宇方公司 1 号搅拌机控制柜操作工，身份证号码：3425221985******15,住址：安徽省宣郎广茶业总公司。

11.秦**，系宇方公司调度员，身份证号码：3425221964******14,住址：安徽省郎溪县涛城镇红星村。

12.华**，系宇方公司辅助工，受机械伤害已死亡，身份证号码：3425221965******17,住址：安徽省宣城市郎溪县十字镇。工作职责为搅拌机日常清理。

二、事故发生经过和应急救援情况

2019 年 4 月 18 日 14 时许，郎溪宇方混凝土搅拌有限公司 2 号搅拌机出现仓门关不上的故障，随后 2 号搅拌机控制柜操作工伍**通知机修班组长王**叫人来修理。王**通知辅助工华**

和机修工胡**到 2 号搅拌机进行修理，华**负责进入搅拌机内部清洗（风炮作业），胡**负责现场监护。胡**打开 2 号搅拌机料仓发现灰尘太大，就到二楼操作室要伍**放水清洗。伍**按了一下按钮进行清洗，下泄的混凝土废料碰到接料口下方的搅拌车，伍**立即打电话给调度室通知搅拌车开走。因调度室电话占线，电话未能接通。伍**告诉郑*和胡**自己要下去叫搅拌车离开，随即伍**到一楼调度室找到秦**要他通知搅拌车离开。在伍**离开后胡**将“有人工作 禁止合闸”警示牌放在 2 号搅拌机控制柜辅助部位（未放在清洗和搅拌操作按钮上方面）。胡**仅将搅拌机停机按钮按下，未将配电柜电源电闸拉下，未切断控制柜电机主电源，也未将控制柜上的钥匙拔出交给华**，就回到三楼告诉华**，操作台已经断电，并已经放上了警示牌，随后华**进入料仓进行清理。15 时 30 分左右，伍**重新回到操作室时，胡**正在三楼辅助华**进行清理（监护），伍**未确认是否有人已经进入搅拌机内部，无视“有人工作 禁止合闸”的警示牌，就启动了 2 号搅拌机转动按钮进行冲洗。胡**发现搅拌机启动，大喊有人！并立即向二楼操作室跑去，伍**听到声音后立即关闭 2 号搅拌机控制开关，此时已造成维修工华**在搅拌机内受到挤压，伍**和胡**立即抢救伤者，并拨打 120 急救电话。15 时 42 分十字铺茶场医院 120 急救分站赶赴现场，进行检查后宣布华**死亡。

接事故报告后，十字经济开发区管委会主任罗洁辉、副主任戴素杰立即赶赴现场进行处置，十字开发区管委会及时报告县委、县政府，县委常委、县政府党组副书记张军，县应急局副局长刘金龙、刘宗勇第一时间赶赴十字经济开发区，开展事故维稳及善后处理工作。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

此次事故造成华桂学死亡，华**，男，郎溪县十字镇水鸣村人。此次事故直接经济损失 135 万。

四、事故原因和性质

（一）事故的直接原因

1.机修工胡**违反搅拌机操作流程，未正确放置“有人工作禁止合闸”警示牌，未按规定采取断电措施，未尽到监护责任致使华**处于危险作业环境。

2.搅拌机操作人员伍**重返操作室时，在搅拌机控制柜辅助部位放有安全警示牌情况下，未确认搅拌机内是否有人作业直接开机冲洗，导致维修工华**受挤压死亡；

（二）事故的间接原因

1.宇方公司安全生产管理混乱，安全生产责任制落实不到位，职责不清，未建立有效安全管理体系；安全管理制度及安全操作规程不完善，执行不到位；未建立有限空间等危险作业审批及监护制度。

2.企业安全教育培训流于形式，未按要求对新员工进行“三级”安全教育并考核；

3.企业未按规定开展安全检查，检查流于形式，隐患排查不规范、不彻底，搅拌机安全保护装置（上盖安全开关）长期未检查维护导致失灵，操作室观察孔长期未清理失去作用。

（三）事故性质

经调查组认定，该起事故是一起安全生产管理混乱，安全生产责任制落实不到位，安全教育培训不到位，隐患排查不到，安全保护装置失效，工人违反操作规程、违规作业而导致1人死亡的生产安全责任事故。

五、对有关责任人和责任单位的处理建议

（一）对事故单位的处理建议

1.郎溪宇方混凝土搅拌有限公司，系事故单位。该公司安全生产责任制不完善、安全管理制度及操作规程不完善、新进人员安全教育培训不到位、有限空间等危险作业审批及监护机制不完善、隐患排查不到位，其行为违反了《安全生产法》第四条“生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理……提高安全生产水平，确保安全生

产”规定，应负管理责任。依据《安全生产法》第一百零九条第一项和《安徽省安全生产行政处罚自由裁量权标准》规定建议对该公司处以罚款 34.99 万元人民币。

（二）对有关责任人的处理建议

1.王**，系宇方公司董事长兼总经理，造成宇方公司安全生产管理混乱，安全生产责任制落实不到位，未建立有效安全管理体系，督促、检查安全生产工作不到位，未及时消除事故隐患，对此次事故的发生负有领导责任。因王**不能提供有效收入证明，根据生产安全事故罚款处罚规定第四条第二款第一项规定：主要负责人的上一年年收入按照本省上一年度职工平均工资 5 倍以上 10 倍以下计算。2018 年安徽省城镇私营单位就业人员年平均工资为 44964 元。依据《安全生产法》第九十二条第一项之规定，建议对王**给予警告并处以 12.14 万元（个人年收入的 30%，按照平均工资 9 倍计算个人年收入为 40.47 万元）罚款。

2.何**，系事故发生时宇方公司生产厂长。作为宇方公司安全生产直接责任人，落实生产负责人安全责任不到位，安全管理存在漏洞，安全检查、安全培训不到位。其行为违反了《安全生产法》第二十二条第一款第五项（检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议），应负管理责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项之规定和《安徽省安全生产行政处罚自由裁量权标准》，建议对何**给予警告并处以 0.49 万元人民币罚款。

3.毕**，系宇方公司兼职安全员。对新进工人安全管理、安全培训不到位，对事故发生前隐患排查不到位。其行为违反了《安全生产法》第二十二条第二项(组织或参与本单位安全生产教育和培训)、第五项（检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议），应负管理责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十

五条第一项之规定和《安徽省安全生产行政处罚自由裁量权标准》，建议对毕**给以警告并处以0.49万元人民币罚款。

4.张*，系事故发生时宇方公司销售经理。对事故发生前安全隐患排查不到位。其行为违反了《安全生产法》第五项（检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议），应负管理责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项之规定和《安徽省安全生产行政处罚自由裁量权标准》和《安徽省安全生产行政处罚自由裁量权标准》，建议对张*给以警告并处以0.49万元人民币罚款。

5.王**，系宇方公司机修班组长，分管机修工和辅助工。对搅拌机安全保护装置（上盖安全开关）检查和维护不到位导致安全保护装置失灵,未履行清洗作业监督职责，其行为违反了《安全生产法》第二十二条第一款第五项（检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议）、第二十二条第一款第五项第六项(制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程)，应负直接管理责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项之规定和《安徽省安全生产行政处罚自由裁量权标准》，建议对王**给以警告并处以0.49万元人民币罚款。

6.胡**，系宇方公司机修工，未将电源电闸拉下，对控制柜电源未进行断电、未将警示牌放置正确位置、履行监护职责不到位，其行为违反了《安全生产法》第五十四条（从业人员在作业过程应当严格遵守本单位安全生产规章制度、操作规程）之规定，应负直接责任，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项之规定和《安徽省安全生产行政处罚自由裁量权标准》，建议对胡**给予警告并处以0.49万元人民币罚款。

7.伍**，系宇方公司搅拌机控制柜操作工，在搅拌机控制柜辅助部位放有安全警示牌情况下，未确认搅拌机内是否有人作

业直接开机冲洗，其行为违反了《安全生产法》第五十四条（从业人员在作业过程应当严格遵守本单位安全生产规章制度、操作规程）之规定，应负直接责任，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项之规定和《安徽省安全生产行政处罚自由裁量权标准》，建议对伍**给予警告并处以0.49万元人民币罚款。

8.华**，系宇方公司辅助工，在搅拌机清洗作业时未确认搅拌机是否断电，其行为违反了《安全生产法》第五十四条（从业人员在作业过程应当严格遵守本单位安全生产规章制度、操作规程）之规定。鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究责任。

六、事故防范及整改措施

（一）郎溪宇方混凝土搅拌有限公司要严格落实企业安全生产主体责任，健全全员安全生产责任制，健全安全管理制度和操作规程；全面加强员工安全教育培训；对有限空间等危险作业建立审批和监护机制；严格落实隐患排查制度，对安全设施定期进行检维修；举一反三，立即开展隐患排查治理和风险管控工作。

（二）十字经济开发区管委会，要深刻吸取此次事故教训，加强对类似企业的安全监管检查和事故警示教育，督促企业加大安全投入，加强安全管理，避免出现重生产、轻安全现象，不断提升安全生产水平。

（三）郎溪县住房和城乡建设局，作为预拌混凝土建筑业企业主管部门要按照“谁主管谁负责，谁审批谁负责”原则，督促、指导全县范围内预拌混凝土搅拌企业加强安全生产管理，防范类似事故的发生。

（四）郎溪县应急管理局，深刻吸取此次事故教训，在全县范围内通报此次事故。加强相关企业有限空间作业的安全监管，通过严格执法，推动企业主体责任落实。